

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יולי יואל אדלשטיין
אלעזר שטרן
זאב אלקין
אוהד טל
צבי ידידיה סוכות
גדי איזנקוט
מיכאל מרדכי ביטון
חנוך דב מלביצקי
אלון שוסטר
גדעון סער

4868/25/פ

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – הסדרי פטור משירות), התשפ"ד–2024

- מטרה 1. לאור הימשכות מלחמת חרבות ברזל ונוכח הנטל המוטל כיום על חיילי מילואים יש להרחיב את מעגל משרתי המילואים באמצעות בחינה מחודשת של הפטור שניתן למשרתי מילואים שלא מחמת גיל ובחינת שיבוצם מחדש של משרתי מילואים שלא קיבלו פטור משירות מילואים ולא נקראו לשירות מילואים מפתיחת מלחמת "חרבות ברזל".
- הוספת סעיפים 2. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹, אחרי סעיף 36 יבוא :
- 1א36 עד 3א36
- "חזקה בדבר ביטול 1א36. על אף האמור בסעיף 36(2), פטור שניתן פטור שניתן שלא ליוצא-צבא שלא מחמת גיל – בטל, אלא אם כן מחמת גיל ניתן לו פטור חדש, כאמור בסעיף 2א36.
- מעריך לבחינת פטור 2א36. ראש המטה הכללי ימנה קצין בדרגת אלוף (להלן – משרות מילואים הקצין הממונה), שיקים בתוך חודש מפרסום חוק זה, מערך למטרות אלה :

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

(1) זימון יוצא-צבא שקיבל פטור משירות מילואים שלא מחמת גיל, לצורך בחינת הטעמים לפטור שניתן לו ומתן פטור חדש או שיבוץ, כמפורט להלן:

(א) היו הטעמים למתן הפטור מוצדקים, יינתן ליוצא-צבא פטור חדש (בסעיף זה – פטור חדש);

(ב) לא ניתן פטור חדש ליוצא-צבא כאמור בפסקת משנה (א), יורה הקצין הממונה על שיבוץ והכשרת יוצא-הצבא במערך חלופי; שיבוץ במערך חלופי יכול שיהיה גם במקצועות שלא שירת בהם יוצא-הצבא במהלך שירותו.

(2) הקמת מערכים והכשרות חדשים לצורך הכשרה ושיבוץ מחדש של יוצא-צבא בשירות מילואים (בסעיף זה – מערך חלופי);

(3) בחינת שיבוץ והכשרה מחדש במערך חלופי של יוצא-צבא שלא ניתן לו פטור ולא נקרא לשירות מילואים מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

דיווח על פעולות
הקצין הממונה
36א3. שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחת לחודש, לגבי החודש שחלף, על עניינים אלה:

(1) מספר יוצאי-הצבא שקיבלו פטור משירות, מספר הפטורים החדשים שניתנו על-ידי הקצין הממונה, הטעמים למתן הפטור, גילו של יוצא-הצבא ושנת מתן הפטור;

(2) מספר יוצאי-צבא שלא קיבלו פטור ולא נקראו לשירות מילואים לפי סעיף 36א2(3), שעברו הכשרה ושיבוץ מחדש, או שנקראו לשירות מילואים מיום תחילתו של חוק זה;

(3) האמצעים שננקטו לצורך הכשרת יוצאי-צבא לצורך החזרתם לשירות מילואים.

שמירת דינים 3. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מאפשרותו של יוצא-צבא או מיועד לשירות ביטחון שאינו יוצא-צבא להתנדב לשירות מילואים לפי כל דין.

דברי הסבר

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה. שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף מכוח סמכותו לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, והוציא צו קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום מכוח סמכותו לפי סעיף 8(ג) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ואלו אושרו על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ומוארכות מזמן לזמן על ידי הממשלה באישור הוועדה.

סעיף 36 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1956 (להלן – חוק שירות ביטחון), קובע כי שר הביטחון רשאי, בין היתר, לפטור בצו יוצא-צבא משירות מילואים לתקופה מסוימת או לחלוטין. בדיוני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בחודשים האחרונים, עלה כי בשנים האחרונות צה"ל הוציא פטור משירות מילואים למספר משמעותי של משרתי מילואים פוטנציאליים, על אף שאלו עשויים להיות כשירים ולהוות תרומה משמעותית למאמצי הלחימה.

מאז חודש אוקטובר, צה"ל גייס באופן נרחב מאות אלפי חיילי מילואים לצורך מאמצי הלחימה. חודשי הלחימה הרבים והלחימה המתמשכת משמעותם כי חיילי המילואים נושאים על כתפם נטל כבד. כך לדוגמה, בחודשים האחרונים אושר חוק המעלה בשנה את גיל הפטור משירות מילואים, כשהמשמעות בפועל היא הארכת שירותם של משרתי מילואים שצפויים היו להשתחרר במהלך המלחמה. תוצאתם של אלו מובילה להטלת נטל השירות על קבוצה מצומצמת של משרתי מילואים. מציאות זו מחייבת בחינת מנעד פתרונות להקלת הנטל הקיים על משרתי המילואים, באמצעות פנייה למעגלים נוספים של משרתיים פוטנציאליים.

הצעת החוק מבקשת להבטיח כי צה"ל יגביר את מאמציו להרחבת פוטנציאל משרתי המילואים והקלת הנטל. כך, לצד הפתרונות שוועדת החוץ והביטחון בוחנת כעת, מוצע לבחון את החזרתם לכשירות של יוצאי צבא שקיבלו פטור שלא מחמת גיל וללא סיבה מוצדקת.

על כן, מוצע לקבוע כי על צה"ל להקים מערך שיבחן מחדש את צווי הפטור משירות מילואים שניתנו ליוצאי צבא, שלא מחמת גיל. במסגרת זאת, ייבחנו הסיבות למתן הפטור: אם נמצא שניתן פטור מסיבות מוצדקות, יינתן צו פטור חדש; אם נמצא שהסיבות למתן הפטור אינן מוצדקות וניתן להחזיר את יוצא הצבא לכשירות, יינתן לו שיבוץ במערך חלופי, בין אם בהתאם להכשרתו המקורית ובין אם לאו. עוד מוצע כי במסגרת המערך צה"ל יקים מערכים והכשרות חדשים לצורך שיבוץ מחדש של יוצאי הצבא שצו הפטור שלהם בטל, וכן בחינת שיבוץ והכשרת יוצאי צבא שלא קיבלו פטור משירות מילואים, אך לא נקראו לשירות מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

בנוסף, וכדי לבחון את יעילות ההסדר, מוצע לקבוע חובת דיווח של שר הביטחון לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בדבר יישומו.

ההסדר המוצע נועד לבחון פתרון נוסף להקלת הנטל הכבד המוטל על משרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, ולאור הימשכות הלחימה. הצעת החוק מהווה נדבך אחד, אם כי משמעותי, להרחבת מעגל המשרתיים בצה"ל, ואין בה כדי לגרוע מבחינה ויישום של פתרונות נוספים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)